



PUTUSAN

Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : [REDACTED]
[REDACTED];
Tempat Lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : [REDACTED]
Kewarganegaraan : [REDACTED]
Tempat Tinggal : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
Agama : [REDACTED]
Pekerjaan : [REDACTED]

Anak tersebut ditangkap pada tanggal 17 Desember 2025;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Desember 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 473 Ayat (4) dan Ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 473 Ayat (4) dan Ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Ketiga : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 473 Ayat (1) *juncto* Pasal 473 Ayat (4) dan Ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Keempat : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 415 huruf b *juncto* Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau;

Kelima : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 417 *juncto* Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu tanggal 19 Januari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan sendiri tindak pidana melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak", yang

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 415 huruf b *juncto* Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Pekanbaru dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dengan perintah tetap Anak ditahan;

- Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam motif bunga warna ungu dan merah;
- 1 (satu) helai celana panjang brisnet warna merah maron;
- 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) helai miniset warna abu-abu;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama Alex Sander Lubis alias Alex bin Parmohonan Lubis;

- Menetapkan agar Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rgt tanggal 22 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Keempat Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna hitam motif bunga warna ungu dan merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang brisnet warna merah maron;
 - 1 (satu) helai jilbab segi 4 (empat) warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah muda;
 - 1 (satu) helai miniset warna abu-abu;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Alex Sander Lubis alias Alex bin Parmohonan Lubis;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PT PBR tanggal 18 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rgt tanggal 22 Januari 2026 yang dimintakan banding
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Anak tetap ditahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi 1/Akta Pid.Sus-Anak/2026/ PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal tanggal 20 Februari 2026 Penasihat Hukum Anak

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta Pid.Sus-Anak/2026/PN Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2026 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2026 dari Penasihat Hukum Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2026 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Maret 2026;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 20 Februari 2026 dan Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 3 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 20 Februari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 25 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;
- Bahwa alasan kasasi Anak pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan atau salah dalam menerapkan hukum dan memohon hukuman yang seringannya;
- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Anak dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berdua dengan Nata di dalam bangunan kosong yang terletak di Jalan Narasinga Ujung, Kelurahan Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Nata mengatakan yakni agar Anak Korban cepat mengambil posisi sambil Nata mendorong Anak Korban yang pada saat itu Anak Korban sedang duduk, dengan tujuan agar Anak Korban berbaring, kemudian Nata tersebut langsung membuka celana Anak Korban beserta membuka celana dalam Anak korban, selanjutnya Nata juga membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Nata menggerakkan pantatnya dengan gerakan maju-mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit hingga

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Nata menyuruh Anak korban untuk menggunakan celananya, lalu Nata langsung pergi keluar bangunan kosong;

- b. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2025 sekitar pukul 03.00 WIB pada saat Anak Korban sedang seorang diri di bangunan kosong tersebut, tiba-tiba datang Anak bersama dengan Anak Saksi Alvyer Islami Sentris, Anak Saksi Alfin Marcellino, dan Anak Saksi Rizqi Aqila Fikri dalam keadaan telah mabuk minuman beralkohol jenis tuak, kemudian Rizqi Aqila Fikri menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar di bangunan kosong tersebut. Kemudian Anak Korban menanyakan yakni untuk apa Anak Korban masuk, kemudian Rizqi Aqila Fikri menjawab dan kembali menyuruh Anak Korban untuk masuk sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar yang berada di dalam bangunan kosong tersebut dan disusul oleh Rizqi Aqila Fikri bersama dengan Anak, Saksi Alvyer Islami Sentris dan Anak Saksi Alfin Marcellino;
- c. Bahwa setelah berada di dalam kamar bangunan kosong tersebut, Anak Saksi Alvyer Islami Sentris mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan dikarenakan Anak Korban merasa takut terhadap Anak beserta dengan teman-teman Anak tersebut sehingga Anak Korban langsung berbaring lalu Anak Korban membuka celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi Alvyer Islami Sentris membuka celana yang dikenakannya lalu Anak Saksi Alvyer Islami Sentris langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban lalu Anak Saksi Alvyer Islami Sentris menggerakkan pantatnya maju-mundur selama lebih kurang 20 (dua puluh) menit dan belum sempat mengeluarkan sperma tiba-tiba datang Alex, yang mana pada saat itu Alex menyuruh Anak Korban, Anak beserta Anak Saksi Alvyer Islami Sentris, Anak Saksi Alfin Marcellino, dan Anak Saksi Rizqi Aqila Fikri untuk pergi dari tempat tersebut karena Alex hendak tidur sehingga Anak Korban dan Anak Saksi Alvyer Islami Sentris kembali mengenakan pakaian masing-

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing lalu pindah ke bangunan kosong yang berada tidak jauh dari bangunan kosong yang sebelumnya;

- d. Bahwa sesampainya di bangunan kosong tersebut, Anak Korban kembali disuruh oleh Anak Saksi Alvyer Islami Sentris untuk membuka celana serta celana dalam Anak korban lalu Anak Saksi Alvyer Islami Sentris juga membuka celananya, kemudian Anak Korban dan Anak Saksi Alvyer Islami Sentris langsung melakukan hubungan badan, yang mana pada saat itu Rizqi Aqila Fikri sudah dalam keadaan telanjang, sedangkan Anak dan Saksi Alfin Marcellino sudah membuka celana tetapi masih memakai celana dalam, dan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit akhirnya Anak Saksi Alvyer Islami Sentris mengeluarkan sperma di luar di depan bibir vagina Anak Korban;
- e. Bahwa kemudian Rizqi Aqila Fikri mengatakan hendak menyetubuhi Anak Korban, kemudian Rizqi Aqila Fikri langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju-mundur selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit dan Rizqi Aqila Fikri belum sempat mengeluarkan sperma, kemudian langsung bergantian dengan Anak Saksi Alfin Marcellino, yakni Anak Saksi Alfin Marcellino langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju-mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan belum sempat mengeluarkan sperma, kemudian Anak memegang kemaluan Anak Korban karena penis milik Anak tidak mengeras, kemudian oleh karena hal tersebut, Rizqi Aqila Fikri langsung memasukkan penisnya kembali ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju-mundur selama lebih kurang 15 (lima belas) menit dan belum sempat mengeluarkan sperma langsung bergantian lagi dengan Anak Saksi Alfin Marcellino, yang mana Anak Saksi Alfin Marcellino langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju-mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit namun tidak sempat mengeluarkan sperma, kemudian

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian lagi dengan Rizqi Aqila Fikri yang mana pada saat itu Anak langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju-mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan aktifitas persetubuhan tersebut terhenti dikarenakan Anak melihat darah di kemaluan Anak Korban, sehingga Anak menanyakan hal tersebut kepada Rizqi Aqila Fikri dan Rizqi Aqila Fikri memeriksanya kemudian membenarkannya sehingga Anak Korban disuruh untuk mencuci kemaluannya selanjutnya Anak Korban langsung mencuci kemaluannya dan kembali menggunakan celana dan celana dalam Anak Korban;

- f. Bahwa berdasarkan fakta hukum Anak terangsang birahinya dikarenakan Anak melihat teman-teman Anak menyetubuhi Anak Korban sehingga Anak berulang kali mencoba atau berusaha untuk memasukkan penisnya ke dalam kemaluan Anak Korban akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan penis Anak tidak dapat mengeras dan hanyalah ujung kepala penis Anak yang dapat masuk ke dalam kemaluan Anak Korban;
- g. Bahwa usia Anak Korban Nova binti Janural Efendi ketika disetubuhi tersebut adalah berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dalam Kartu Keluarga nomor 1402100305170001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 Mei 2017. Sehingga usia Anak Korban tersebut masuk ke dalam kategori "Anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- h. Bahwa antara Anak dan/atau Keluarga Anak dengan Anak Korban dan/atau Keluarga Anak Korban telah melakukan perdamaian sebagaimana dalam Surat Perdamaian tanggal 28 Desember 2025;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan telah tepat menyatakan perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur Pasal 415 huruf b *juncto*. Pasal 20 huruf a

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penghargaan atas suatu kenyataan, dan terhadap hal tersebut telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian tidak ada hal-hal dalam kasasi Terdakwa yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex facti in casu*. Oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pid/1983 tanggal 25 Oktober 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 587 K/Pid/1983 tanggal 10 November 1983 terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum dan Anak tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana tidak mempertimbangkan hukum yang cukup, sehingga putusan *judex facti in casu* tergolong sebagai putusan yang kurang sempurna pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan. *Judex facti* dalam penjatuhan pidana terhadap Anak belum memenuhi rasa keadilan khususnya bagi Anak karena *judex facti* belum secara komprehensif mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 250 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang terlalu berat, tidak mencerminkan keadilan, dikarenakan telah terjadi perdamaian antara Anak dan/atau Keluarga Anak dengan Anak Korban dan/atau Keluarga Anak Korban, maka berdasarkan hal tersebut, maka pidana yang dijatuhkan kepada Anak harus diperbaiki sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PT PBR tanggal 18 Februari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rgt tanggal 22 Januari 2026 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 415 huruf b *juncto* Pasal 20 huruf a, Pasal 3 Ayat (1), Pasal 618 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Anak** [REDACTED] [REDACTED] tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2026/PT PBR tanggal 18 Februari 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2026/PN Rgt tanggal 22 Januari 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat, tanggal 13 Maret 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera,

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 4428 K/Pid.Sus/2026